

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6083/2553

นางณัฐกาญจน์ ชัยเฉลิมพจน์  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
นายสุวัฒน์ ชินตระกูลชัย

โจทก์  
ผู้คัดค้าน  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 311

จำเลยนำหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารผู้คัดค้าน สาขาถนนสาทรประเภทเงินฝากประจำของจำเลยมาประกอบการขอลดอัตราดอกเบี้ยชั่วคราว ว. ต่อศาลแขวงธนบุรี เมื่อศาลแขวงธนบุรีมีหนังสืออายัดเงินฝากไปยังธนาคารผู้คัดค้าน สาขาถนนสาทรแล้ว ธนาคารผู้คัดค้านแจ้งว่าได้รับการแจ้งอายัดสมุดเงินฝากของจำเลยแล้ว ธนาคารผู้คัดค้านจะระงับการจำหน่ายจ่ายโอนและเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในสมุดเงินฝากประจำของจำเลยไว้ตามคำสั่งศาลจนกว่าจะได้รับการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือจากศาลเป็นอย่างอื่น ย่อมเป็นการแสดงโดยชัดแจ้งอยู่แล้วว่าธนาคารผู้คัดค้านทราบดีว่าจำเลยได้นำเงินในบัญชีเงินฝากไปใช้เป็นหลักประกันการขอลดอัตราดอกเบี้ยชั่วคราว ว. และธนาคารผู้คัดค้านยังมีภาระผูกพันที่จะต้องระงับการจำหน่ายจ่ายโอนและเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในสมุดเงินฝากประจำของจำเลยดังกล่าวไว้ตามคำสั่งศาลแขวงธนบุรีจนกว่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือจากศาลแขวงธนบุรีเป็นอย่างอื่น ดังนั้น ตราบใดที่ธนาคารผู้คัดค้านยังไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือจากศาลแขวงธนบุรีเป็นอย่างอื่น หนังสืออายัดของศาลแขวงธนบุรี จึงยังมีผลพันธนาคารผู้คัดค้านอยู่ ธนาคารผู้คัดค้านจึงไม่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนและเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ รวมถึงไม่มีสิทธินำเงินในสมุดเงินฝากประจำของจำเลยดัง

กล่าวไปหักกลบลบหนี้กับบัญชีบัตรเครดิตของจำเลยที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารผู้  
คัดค้านได้

---

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์เป็นเงิน  
500,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม ต่อมาจำเลยไม่ยอมชำระ  
หนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์ขอให้บังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดเงินฝาก  
ในบัญชีของจำเลยที่นำมาเป็นหลักทรัพย์ในการขอลดหย่อนชั่วคราวนางหรือนางสาว  
รณูช และขอให้ส่งเงินที่อายัดเมื่อหมดภาระผูกพัน

โจทก์ยื่นคำร้องว่า จำเลยนำสมุดเงินฝากประจำธนาคารกสิกรไทย จำกัด  
(มหาชน) สาขาถนนสาทร ของผู้คัดค้านจำนวน 90,000 บาท พร้อมเงินสด 10,000  
บาท มาวางเป็นหลักประกันในชั้นขอให้ปลดหย่อนชั่วคราวนางหรือนางสาวรณูชจำเลยใน  
คดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2892/2540 ของศาลแขวงธนบุรี

ซึ่งศาลมีคำสั่งอนุญาตและยึดหลักประกันดังกล่าวไว้ พร้อมกับมีหนังสือแจ้ง  
อายัดสมุดเงินฝากแล้ว ต่อมาโจทก์ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดสมุดเงินฝากและ  
เงินสดจำนวนข้างต้นต่อศาลแขวงธนบุรี ศาลมีหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า  
อนุญาตตามขอ แต่ทั้งนี้ต้องให้หมดภาระผูกพันตามสัญญาให้ปลดหย่อนชั่วคราวก่อน  
ภายหลังศาลแขวงธนบุรีมีหนังสือพร้อมส่งสมุดเงินฝากและเงินสดมายังเจ้าพนักงาน  
บังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมีหมายแจ้งให้ผู้คัดค้านนำส่งเงินฝากในบัญชีมาให้  
เจ้าพนักงานบังคับคดี แต่ผู้คัดค้านแจ้งว่าไม่อาจส่งเงินมาได้ เนื่องจากได้นำเงินใน  
บัญชีมาหักกลบลบหนี้กับหนี้บัตรเครดิตที่จำเลยค้างชำระกับผู้คัดค้านไปแล้ว ซึ่งผู้  
คัดค้านไม่มีสิทธิกระทำได้เพราะยังไม่ได้รับคำสั่งเปลี่ยนแปลงใด ๆ จากศาลแขวง

ธนบุรี ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ส่งเงินฝากของจำเลย  
ในบัญชีเงินฝากประจำเลขที่ 038 - 3 - 07341 - xxx ไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อ  
นำไปชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านไม่จำเป็นต้องส่งเงินตามคำร้องเนื่องจากเจ้า  
พนักงานบังคับคดีไม่ได้แจ้งอายัดเงินฝากมายังลูกหนี้แห่งสิทธิหรือผู้คัดค้าน และเมื่อ  
คำสั่งอายัดของศาลแขวงธนบุรีสิ้นผลเนื่องมาจากศาลพิพากษายกฟ้อง ผู้คัดค้านจึง  
นำเงินฝากในบัญชีเข้าหักกลบลบหนี้กับหนี้บัตรเครดิตที่จำเลยมีต่อผู้คัดค้านเสร็จสิ้น  
แล้ว จึงไม่สามารถส่งเงินในบัญชีไปให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำสั่งอายัดที่มีมา  
ภายหลังขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนน  
สาทร ส่งเงินในบัญชีเงินฝากของจำเลย บัญชีเลขที่ 038 - 3 - 07341 - xxx ให้แก่  
เจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดำเนินการต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งกันในชั้นนี้รับ  
ฟังได้ว่า จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นจึงออกหมายบังคับ  
คดี ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2540 ถึงเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีให้  
จำเลยชำระหนี้ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 จำเลยนำหนังสือรับรองยอดเงินฝาก  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสาทร ประเภทเงินฝากประจำของ  
จำเลย บัญชีเลขที่ 038 - 3 - 07341 - xxx จำนวนเงิน 90,000 บาท ไปประกอบการ

ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว นางหรือนางสาววรรณขในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2892/2540 ของศาลแขวงธนบุรี ระหว่าง นายจุฬาโจทก์ นางหรือนางสาววรรณข จำเลย ศาลแขวงธนบุรีอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนางหรือนางสาววรรณขแล้วมีหนังสือแจ้งอายัดเงินฝากให้ผู้คัดค้านทราบแล้ว วันที่ 21 สิงหาคม 2540 เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือถึงศาลแขวงธนบุรีขออายัดสมุดเงินฝากของจำเลยมาให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อดำเนินการตามหมายบังคับคดีของศาลชั้นต้นคดีนี้ วันที่ 10 กันยายน 2540 ศาลแขวงธนบุรีมีหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีว่า อนุญาตตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขอ แต่ทั้งนี้ต้องหมดภาระผูกพันตามสัญญาประกันก่อน วันที่ 18 ตุลาคม 2542 ศาลแขวงธนบุรีมีหนังสือนำส่งสมุดเงินฝากประจำของจำเลยมาให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการต่อไปเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมีหนังสือแจ้งอายัดเงินฝากและให้ผู้คัดค้านส่งเงินของจำเลยในบัญชีเงินฝากดังกล่าวมาเพื่อบังคับคดี แต่ผู้คัดค้านแจ้งว่าใช้สิทธินำเงินในบัญชีของจำเลยมาหักกลบลบหนี้ที่มีอยู่กับผู้คัดค้านหมดแล้ว จึงไม่มีเงินเหลือพอที่จะส่งมาให้เจ้าพนักงานบังคับคดีคดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านว่า ผู้คัดค้านต้องส่งเงินในบัญชีเงินฝากของจำเลยให้แก่เจ้าพนักงานบังคับคดีหรือไม่ เห็นว่า ในขณะที่จำเลยคดีนี้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว นางหรือนางสาววรรณขจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2892/2540 ของศาลแขวงธนบุรี จำเลยนำหนังสือรับรองยอดเงินฝากธนาคารผู้คัดค้าน สาขาถนนสาทร ประเภทเงินฝากประจำของจำเลย บัญชีเลขที่ 038 - 3 - 07341 - xxx จำนวนเงิน 90,000 บาท ตามเอกสารหมาย ร.4 มาประกอบในการขอปล่อยชั่วคราว โดยเอกสารหมาย ร.4 ระบุว่า ธนาคารผู้คัดค้านยืนยันว่าจะไม่ให้มีการถอนเงินออกจากธนาคารในบัญชีดังกล่าว จนกว่าจะได้รับคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากศาล และปรากฏว่าศาลแขวงธนบุรีมีหนังสือแจ้งอายัดเงินฝากไปยังธนาคารผู้คัดค้าน สาขาถนนสาทรแล้ว ธนาคารผู้คัดค้านสาขาถนนสาทร โดยผู้มีอำนาจได้ลงนามและประทับตราของธนาคารผู้คัดค้านในหนังสือรับแจ้งอายัด ตามเอกสารหมาย ร.5 ว่า ได้รับแจ้งอายัด

สมุดเงินฝากดังกล่าวของจำเลยจากศาลแขวงธนบุรีไว้แล้ว จึงยืนยันมา และธนาคารผู้คัดค้าน สาขานนสาทร จะระงับการจำหน่ายโอนและการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในสมุดเงินฝากประจำของจำเลยดังกล่าวไว้ตามคำสั่งศาลจนกว่าจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือจากศาลเป็นอย่างอื่น ย่อมเป็นการแสดงโดยชัดแจ้งตามเอกสารหมาย ร.4 และ ร.5 อยู่แล้วว่า ธนาคารผู้คัดค้านทราบเป็นอย่างดีว่าเงินในบัญชีเงินฝากประจำของจำเลยดังกล่าว จำเลยคดีนี้ได้นำไปใช้เป็นหลักประกันการขอลปล่อยชั่วคราวนางหรือนางสาววรรณขำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 2892/2540 ของศาลแขวงธนบุรี และธนาคารผู้คัดค้านยังมีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเอกสารหมาย ร.4 และ ร.5 กล่าวคือ ธนาคารผู้คัดค้านจะต้องระงับการจำหน่ายโอนและการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในสมุดเงินฝากประจำของจำเลยดังกล่าวไว้ตามคำสั่งศาลแขวงธนบุรีจนกว่าจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือจากศาลแขวงธนบุรีเป็นอย่างอื่น ธนาคารผู้คัดค้านจึงจะสามารถจำหน่ายโอนและเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในสมุดเงินฝากประจำของจำเลยดังกล่าวได้ แม้คดีดังกล่าวศาลแขวงธนบุรีจะมีคำพิพากษายกฟ้อง แต่ตราใบที่ธนาคารผู้คัดค้านยังไม่ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือจากศาลแขวงธนบุรีเป็นอย่างอื่น หนังสืออายัดของศาลแขวงธนบุรีจึงยังมีผลผูกพันธนาคารผู้คัดค้านอยู่ ธนาคารผู้คัดค้านจึงไม่สามารถที่จะจำหน่ายโอนและเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ รวมถึงไม่มีสิทธินำเงินในสมุดเงินฝากประจำของจำเลยดังกล่าวไปหักกลบลบหนี้กับบัญชีบัตรเครดิตของจำเลยที่เป็นลูกหนี้ของธนาคารผู้คัดค้านได้ การอายัดเงินในบัญชีเงินฝากประจำของจำเลยดังกล่าวยังคงผูกพันธนาคารผู้คัดค้านอยู่ตามคำสั่งอายัดของศาลแขวงธนบุรี เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหนังสือแจ้งอายัดเงินฝากและขอให้ส่งเงินมาให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมาย ธนาคารผู้คัดค้านจึงต้องปฏิบัติและส่งเงินมาตามคำสั่ง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของผู้คัดค้านฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ

(พิทยา ลัมสุวัฒน์-วิระวัฒน์ ปวรจารย์-เมทินี ชโลธร)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | สำนักวิชาการ    |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |